



PUTUSAN
Nomor 154 K/Pdt.Sus-PHI/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SWADAYA LANGGENG BERSAMA,
berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 61,
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung,
Kota Jambi, Provinsi Jambi, diwakili oleh Nanda
Surya Danaraga, selaku Direktur, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Albertus Luter, S.H., M.H.,
CTL., CPCD., CMLC., dan kawan-kawan, Para
Advokat pada Kantor Hukum Plural Law Office,
beralamat di Gedung Komunitas Utan Kayu (KUK)
Lt.2, Room A-205, Jalan Utan Kayu Raya, Nomor
68H, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 3 November 2025;

Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat;

L a w a n

YUNITA WIDIYANTI, bertempat tinggal di Jalan
Tanah Tumbuh Km. 9, RT 02, Kelurahan Air
Gemuruh, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo,
Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Jon Selamat L. Toruan, S.H., Advokat pada Kantor
Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan, beralamat
di Jalan Lumba Lumba, Nomor 100, RT 36, Perum.
Bumi Paal Merah Indah, Jambi, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2025;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 9 hal.Put.Nomor 154 K/Pdt.Sus-PHI/2026



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir karena pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat;
3. Menghukum/memerintahkan Tergugat untuk membayar pesangon, upah penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pengganti sisa cuti Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp50.051.771,00 (lima puluh juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Gaji bulan Desember 2024 (1-20 Nov. 2024) = Rp3.037.122,00
- Uang pesangon (1 x 9 x 3.037.122) = Rp27.334.098,00
- Uang penghargaan masa kerja
(1 x 6 x 3.037.122) = Rp18.222.732,00
- Uang penggantian cuti yang belum diambil
(12/25) x Rp3.037.122,00 = Rp1.457.819,00

Total hak Penggugat yang belum dibayar Tergugat = Rp50.051.771,00
(lima puluh juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon pertimbangan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan, atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat prematur;
2. Anjuran yang dijadikan dasar gugatan Penggugat cacat formil;



3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas objek sengketa dan ada pertentangan antara petitum dan posita;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jmb, tanggal 23 Oktober 2025, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan karena perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh sebagai mana diatur pada pasal pasal 41 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 20 November 2024;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sejumlah Rp45.556.815,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah) dengan perincian sebagaimana berikut:

Masa kerja 17 tahun dan 5 bulan

Uang pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp}3.037.121,00$ = Rp27.334.089,00

Uang penghargaan masa kerja : $6 \times \text{Rp}3.037.121,00$ = Rp18.222.726,00

Uang penggantian hak = Rp 0,00+

Total = Rp45.556.815,00

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp184.000,00, (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Oktober 2025, kemudian terhadapnya oleh Tergugat sekarang Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 November 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Swadaya Langgeng Bersama;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jmb, tanggal 23 Oktober 2025;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 4 dari 9 hal.Put.Nomor 154 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 November 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2025 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat bekerja pada PT. Swadaya Langgeng Bersama dengan status sebagai karyawan tetap terhitung tanggal 16 Juni 2008, dengan jabatan terakhir sebagai Outlet Head (OH) Warung Dana di Muara Bungo (Jambi 2), dengan upah terakhir sebesar Rp3.037.121,00 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah);

Bahwa Tergugat pada tanggal 5 November 2024 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 015/S-MUT/BSL/SLB/XI/2024 Tentang Penetapan Mutasi yang pada intinya Penggugat dimutasi dari Outlet Jambi 2 ke Outlet Jambi 1 dengan jabatan yang sama yang efektif berlaku pada tanggal 11 November 2024;

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak masuk kerja pada tanggal 11 November 2024 di Outlet Jambi 2 maka Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 01/S-PANG/SLB/SLB/XI/2024, tertanggal 12 November 2024

Halaman 5 dari 9 hal.Put.Nomor 154 K/Pdt.Sus-PHI/2026



perihal surat panggilan kerja yang telah diterima oleh Penggugat namun faktanya Penggugat tidak juga menjalankan kewajibannya sehingga pada tanggal 14 November 2025 Tergugat Kembali mengeluarkan surat panggilan kerja kedua yakni Surat Nomor 03/S-PANG-II/IR/SLB/XI/2024, tertanggal 14 November 2024 perihal Surat Panggilan Kerja Kedua;

Bahwa dikarenakan Penggugat telah mangkir sejak tanggal 11 November 2025 maka Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 001/S-PHK/SLB/XI/2024, tanggal 20 November 2024 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jmb, tanggal 23 Oktober 2025 perlu diperbaiki mengenai amar kedua dan ketiga, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta diatas keberatan dalam pokok perkara karena dipandang pemutusan hubungan kerja karena adanya penggabungan, peleburan dan pemisahan perusahaan sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* perlu diperbaiki karena dalam kasus ini yang terjadi adalah mutasi dalam satu perusahaan bukan merupakan peleburan perusahaan sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*, oleh karena itu *Judex Juris* berpendapat Penggugat telah melakukan pelanggaran atas aturan perusahaan karena tidak bersedia dimutasikan ketempat lain dan diberikan hak sesuai ketentuan 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan untuk itu Penggugat juga telah diberi surat peringatan kesatu dan kedua sebelum surat pemutusan hubungan kerja;

Bahwa oleh karena itu amar kedua dan ketiga putusan *Judex Facti* harus diperbaiki, amar kedua menjadi menyatakan putus hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal tanggal 20 November 2024 dan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 0,5 x ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang



penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon: $0,5 \times 9 \times \text{Rp}3.037.121,00$ = Rp13.667.044,50
- Uang penghargaan masa kerja:
 $1 \times 6 \times \text{Rp}3.037.121,00$ = Rp18.222.726,00
- Uang Penggantian Hak: -
- Total = 31.889.771,00

(tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), sehingga amar ketiga menjadi menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sejumlah Rp31.889.771,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT SWADAYA LANGGENG BERSAMA, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor



14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SWADAYA LANGGENG BERSAMA**, tersebut;

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jmb, tanggal 23 Oktober 2025, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal tanggal 20 November 2024;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sejumlah Rp31.889.771,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 April 2026 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama PANITERA

Plt. PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal.Put.Nomor 154 K/Pdt.Sus-PHI/2026